

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5601/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ  
นายบุญยิ่ง กฤษณะประสิทธิ์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 22, มาตรา 40, มาตรา 42, มาตรา 65,  
มาตรา 70

ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้จำเลยรื้อถอน สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยผิดกฎหมายให้กลับสู่สภาพเดิม มีบทลงโทษ ปรับเป็นรายวัน เมื่อคำฟ้องโจทก์ไม่มีข้อความว่าจำเลยทราบคำสั่งวันใด และฝ่าฝืนคำสั่งวันใดแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลก็ไม่มีทางลงโทษ ปรับจำเลยเป็นรายวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คำฟ้องฐานนี้ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)

(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2738/2526)

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๘ ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนต่อเนื่องกันตลอดมา จำเลยดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์กรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรมดังกล่าวจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเมื่อจำเลยได้ดำเนิน

การก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชยกรรมขึ้นโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ  
กฎหมายดังกล่าวแล้วได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ  
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ให้จำเลยรื้อถอน  
อาคารดังกล่าวออกให้อยู่ในสภาพเดิมภายในกำหนดเวลา ๓๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ  
หนังสือคำสั่งนี้ จำเลยได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ครั้นเมื่อ  
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ทั้งเวลากลางวัน  
และกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ที่สั่งให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นโดยผิดกฎหมายดังกล่าวให้กลับสู่สภาพ  
เดิมภายในกำหนด ๓๕ วัน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ  
กฎหมาย และยังคงฝ่าฝืนคำสั่งอีกตลอดมาจนถึงวันฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราช  
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑, ๔๐, ๔๒, ๖๕, ๗๐ ประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา ๙๑, ๓๖๘ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ  
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ และสั่งปรับจำเลยเป็นรายวันตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่  
จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานจนถึงวันที่จำเลยได้ปฏิบัติตามการรื้อถอนตามคำสั่ง  
ของเจ้าพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

### จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕, ๗๐ ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งมีบทลงโทษ  
ปรับเป็นรายวันนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า เจ้าพนักงานมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖  
พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ให้จำเลยรื้อถอนอาคารภายใน ๓๕ วัน จำเลยทราบคำสั่งแล้วแต่  
มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยทราบคำสั่งในวันใด คงบรรยายฟ้องว่าระหว่างวันที่ ๑๑  
พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ต่อเนื่องกัน จำเลยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ  
ตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งมีได้แสดงให้เห็นว่า ฝ่าฝืนคำสั่งวันใดกันแน่แม้จำเลยจะรับ

สารภาพ ศาลก็ไม่สามารถคำนวณลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนได้ และเห็นว่าคำฟ้องในข้อกล่าวหานี้ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) พิพากษายกฟ้องในความผิดดังกล่าว

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานและปรับเป็นรายวันตามกฎหมายด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานมีบทลงโทษปรับเป็นรายวัน เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้อีก กระทั่งหนึ่งตามฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องในความผิดฐานนี้ว่าเมื่อจำเลยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์กรรมขึ้นโดยมิได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังในฟ้องข้อ ๑ (ก) แล้ว หัวหน้าเขตพระนครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้ทราบถึงการกระทำผิดของจำเลยดังกล่าว ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกให้อยู่ในสภาพเดิมภายในกำหนดเวลา ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งนี้ จำเลยได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ครั้นเมื่อระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยได้บังอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้จำเลยรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยผิดต่อกฎหมายดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิมภายในกำหนด ๓๕ วันตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นการ

ฝ่าฝืนกฎหมายและยังคงฝ่าฝืนคำสั่งอีกตลอดมาจนถึงวันฟ้อง ดังนั้นคำฟ้องของโจทก์  
ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบคำสั่งวันใด และฝ่าฝืนคำสั่งวันใด เพราะข้อความที่  
ว่าระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ทั้งเวลากลาง  
วันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้า  
พนักงานท้องถิ่นซึ่งให้จำเลยรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยผิดต่อกฎหมายดังกล่าว  
ให้กลับสู่สภาพเดิมภายในกำหนด ๓๕ วันนั้น ก็ไม่อาจทราบได้ว่าภายในกำหนด ๓๕  
วันนั้น นับแต่วันที่เท่าใดที่แน่นอน แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพศาลก็ไม่มีทาง  
ลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ จะแปล  
เอาว่า จำเลยทราบคำสั่งตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ และจำเลยได้ฝ่าฝืนคำสั่ง  
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไปตั้งฎีกาโจทก์หาได้ไม่ เมื่อไม่มีวันที่จำเลย  
ทราบคำสั่งจึงไม่อาจคำนวณโทษปรับนับแต่วันที่จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งได้ คำฟ้องของ  
โจทก์ในความผิดฐานนี้จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๑๕๘ (๕) ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓๘/๒๕๒๖ ระหว่างพนักงานอัยการ  
จังหวัดชลบุรี โจทก์ นายเฉลียว ทรงประเสริฐจำเลย ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง  
ในความผิดฐานนี้ชอบแล้ว แต่ที่ศาลล่างทั้งสองกล่าวว่าคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) นั้น ยังไม่ถูกต้อง ที่ถูกเป็นประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) แต่ศาลฎีกาก็เห็นด้วยในผลแห่งคดี

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

ศาลอาญา - นายบุญรอด ตันประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ